

1509893-67.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2113032/2022 - 26º D.P. SACOMA, 24552828 - 26º D.P.

SACOMA, 2113032 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

REINALDO PAULINO DE SOUSA e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1509893-67.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509893-67.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2113032/2022 - 26º D.P. SACOMA, 24552828 - 26º D.P.

SACOMA, 2113032 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

REINALDO PAULINO DE SOUSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 26 de abril de 2022, por volta das 23h30, na Rua Mário Grazini, n. 154, Jardim Colina, nesta urbe, o indiciado LEANDRO QUINTALE ALEXANDRE, qualificado a fls. 15, trazia consigo, para entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 133 (cento e trinta e três) invólucros contendo "maconha"; 33 (trinta e três), contendo cocaína; 202 (duzentos e dois), contendo "crack"; e 5 (cinco) comprimidos de "ecstasy", (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14 e laudo de constatação de fls. 51/55). Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o indiciado LEANDRO QUINTALE ALEXANDRE, qualificado a fls. 15, vendeu a R.P.S. 4 (quatro) invólucros contendo "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14 e laudo de constatação de fls. 51/55)", pelo que foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06. Recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado.

Após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado a fl. 122/125.

Em debates, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pela absolvição, reconhecendo-se a ocorrência de coação moral irresistível, e subsidiariamente, pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos encontrados em poder do réu.

Também prova a materialidade do delito a apreensão do dinheiro encontrado com o acusado.

Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

O réu, em Juízo, admitiu a posse das drogas e a mercancia ilícita.

A confissão, nesse particular, encontra sólida confirmação nas provas.

Os policiais militares repisaram, unívoca e muito firmemente, seus depoimentos antejudiciais, reiterando que avistaram réu e terceiro indivíduo em atitude suspeita, com movimentação típica de traficância, e assim decidiram abordá-los.

Ambos tentaram afastar-se pelo beco ao notarem a guarnição, mas a abordagem ocorreu e verificou-se que o réu trazia uma mochila contendo as centenas de porções de drogas diversas apreendidas, além de dinheiro. Com o outro indivíduo, a testemunha R., havia quatro porções de "crack".

O próprio R., em Juízo, confirmou que havia adquirido as porções de "crack" do réu instantes antes de surgirem pelo local os policiais militares.

Enfim, nada há nos autos a desmerecer os depoimentos dos policiais, quer porque não se mostram titubeantes, quer porque não há neles contradições ou indícios de mendacidade, quer porque acordes às demais provas e mesmo à confissão do réu.

Afinal, seria preciso mais que a simples e já cansada afirmação de precipitação ou arbitrariedade policial; haveria que ser trazido um indício mais forte, uma asseveração idônea, coesa, coerente para demonstrar que os investigadores teriam interesse em incriminar falsamente o increpado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente.

Diante da segurança e coesão dos depoimentos, a condenação é de rigor.

Afinal, a alegada coação moral irresistível não veio minimamente indiciada, inexistindo qualquer elemento concreto a sustentar a alegação do réu. Aliás, não parece crível que para pagar uma dívida de R\$ 1.000,00 o réu devesse atuar na

traficância por mais de dois meses...

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo ao réu a pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, a confissão compensa a reincidência e as penas se tornam definitivas, pois a recidiva específica impede a aplicação do privilégio legal. Cabível unicamente o regime fechado, ante a quantidade de pena e à reincidência. Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública contra LEANDRO QUINTALE ALEXANDRE, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais o pagamento de QUINHENTOS DIAS-MULTA, cumprindo a pena corporal inicialmente em regime FECHADO.

Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Denego ao réu recurso em liberdade. Já não fosse pela recalcitrância no desiderato de exercer a traficância, revelador de deturpação de personalidade incompatível com a ordem pública, a própria pena aplicada revela, à saciedade, a necessidade de salvaguardar a aplicação da Lei Penal. Recomende-se na prisão em que se encontra. Oportunamente, lance(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados.

Isento de custas, pois assistido o acusado pela Defensoria Pública.

Autorizo, ao trânsito em julgado, a destruição das amostras de entorpecentes restantes, oficiando-se.

Decreto, outrossim, a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD, expedindo-se o necessário para transferência após o trânsito em julgado.

Publicada em audiência.

As partes saem intimadas.

São Paulo, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA